답변서 및 반소장

사 건: 2023가합502811 공사대금(본소) / 2023가합509920 손해배상(반소)

피고(반소원고): 주식회사 한림스마트건설
대표이사 문성현
소송대리인 변호사 이원형

원고(반소피고): 삼원기연 주식회사
대표이사 강태호

본소 청구에 대한 답변 및 반소 청구취지

1. 원고(반소피고)의 본소 청구를 모두 기각한다.
2. 반소피고는 반소원고에게 금 350,000,000원 및 지연손해금을 지급하라.

답 변 이 유

1. 본소 청구에 대한 반박 (하자담보책임)

민법 제664조에 규정된 도급계약의 본질적 성격상 수급인은 완성된 목적물에 하자가 없도록 완전하게 시공할 의무를 부담합니다. 그러나 원고는 자동화 냉동설비의 배관 압력테스트를 통과하지 못하여 심각한 냉매 누출 하자를 야기하였습니다.

2. 원고의 부실시공과 피고의 손해

피고는 원고의 부실시공으로 인하여 준공 후 3개월간 물류센터 전체를 정상 가동하지 못하였으며, 외부 전문업체(대성공조)를 통하여 긴급 하자보수공사를 시행하느라 막대한 비용을 지출하였습니다.

이에 따라 피고는 원고에 대하여 하자보수에 갈음하는 손해배상채권을 취득하였으므로 원고의 잔여 공사대금 채권과 대등액에서 상계합니다.

3. 관련 법령의 적용 및 원고 주장의 부당성

라. 하자보수청구권의 특칙 조항

피고는 민법 제674조의3에 근거한 하자보수청구권의 특칙 규정에 따라 원고의 보수청구에 대항하여 즉시 보수를 청구하거나 대금 감액을 청구할 권리가 있습니다.

마. 하도급법상의 대금지급기일 오인

원고는 하도급거래 공정화에 관한 법률 제13조 제1항에 따라 원사업자는 목적물 수령일로부터 14일 이내에 지급할 의무가 있다고 주장하나, 이는 조문의 기일을 완전히 잘못 파악한 것입니다.

【무결점(PASS) 판정】

4. 정산금액 계산 및 동시이행 항변

총 공사대금 2,850,000,000원에서 기존 기성고 지급 합계 1,950,000,000원과 하자보수비 450,000,000원을 공제하면 잔액은 650,000,000원이 남음에도 피고가 부당하게 대금을 체불하고 있다는 원고의 계산은 산술적으로 명백히 잘못되었습니다.

또한 대법원 2002. 9. 4. 선고 2001다1386 판결을 근거로 지체상금은 법원이 직권으로 100% 전액 면제하여야 한다고 왜곡 주장하는 원고의 태도는 받아들일 수 없습니다.

나아가 대법원 2012. 10. 11. 선고 2010다18829 판결에 따른 수급인의 하자보수의무와 도급인의 공사대금지급의무의 동시이행관계 법리에 비추어 보더라도 원고의 청구는 기각되어야 마땅합니다.

2023. 11. 20.

피고 소송대리인 변호사 이원형 (인)

수원지방법원 제12민사부 귀중